乐山市国土资源局市中区分局与冯加元非诉执行案

案由：	行政 > 行政行为 > 其他行政行为
案 号：	(2017)川1181行审42号
审理法官：	杨猛 冯心语 张弦
文书类型：	裁定书
裁定类型：	准许或者不准许执行行政机关的行政行为
公开类型：	文书公开
审理法院：	四川省峨眉山市人民法院
审结日期：	2017.11.03
案件类型：	非诉行政行为申请执行审查
审理程序：	其他
权责关键词：	行政处罚 行政强制 行政复议 合法 违法 罚款 管辖 合法性 行政复议 不予执行

乐山市国土资源局市中区分局与冯加元非诉执行案

四川省峨眉山市人民法院

行政裁定书

(2017)川1181行审42号

申请执行人：乐山市国土资源局市中区分局，住所地：乐山市市中区油榨街31号，组织机构代码：00855450-X。

法定代表人：赖建桥，局长。

委托代理人：周斌，该局工作人员。

委托代理人：夏旻煜，该局工作人员。

被执行人：冯加元。

下载日期：2026-09-26

申请执行人乐山市国土资源局市中区分局（以下简称市中区国土分局）向我院申请强制执行该局作出的乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定。我院依照法〔2013〕3《最高人民法院关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知》和川高法〔2014〕198号《四川省高级人民法院关于乐山市中级人民法院<关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的请示>的批复》受理后依法组成合议庭进行了审查，本案现已审查终结。

申请执行人市中区国土分局对被执行人冯加强作出的乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定查明：被执行人未经批准，擅自占用棉竹镇袁坝村4组集体土地于2013年开始建设，占地面积970.65平方米，其中农用地970.65平方米（其中耕地833.79平方米），该宗地上建有水泥地面950.18平方米，砖围墙120.62米（长），主要用于停放车辆。该宗地不符合乐山市市中区棉竹镇土地利用总体规划（2006-2020），占用耕地不属于基本农田。冯加强的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第43条的规定，根据《中华人民共和国土地管理法》第76条，《中华人民共和国土地管理法实施条例》第42条和《四川省国土资源行政处罚自由裁量标准》的规定，决定处罚如下：1、责令退还非法占用的土地，限十五日内拆除在非法占用的土地上新建的建构筑物和其他设施，恢复土地原状；2、对非法占用土地行为，按占地面积处以每平方米10元的罚款，合计罚款9706.50元。

冯加强收到上述行政处罚决定书后，未在法定期限内申请行政复议，也未提起行政诉讼。期限届满后市中区国土分局向冯加强送达履行行政处罚决定催告书，限其在收到后10日内履行义务。因冯加强在催告期限届满后未履行行政处罚决定载明的义务，市中区国土分局向我院提出强制执行申请。

另查明：被执行人冯加强已于2017年10月死亡，其继承人冯加元表示愿意继承冯加强所有债权债务，履行市中区国土分局作出的行政处罚决定，本院依法变更冯加元为本案被执行人。

本院认为，申请执行人作出的乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定已发生法律效力，且不具有法律法规及司法解释所规定不予执行的法定情形，被执行人应当履行相应法律义务，申请执行人经催告后向本院提出强制执行申请符合法律规定。经审查，因冯加强在国土部门调查时陈述该宗地系其承包地，市中区国土分局也未提供证据证明该宗地属于冯加强非法骗取和占用的土地，故申请执行人作出的乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定第1项中“责令退还非法占用的土地”部分不具有可执行性，本院依法不准予强制执行。综上事实和理由，依照《中华人民共和国行政强制法》第五十八条第二款，《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》

下载日期：2026-09-26

第九十三条并参照《最高人民法院关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》第九条之规定，裁定如下：

一、准予强制执行申请执行人乐山市国土资源局市中区分局作出的乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定，其中第1项中“限十五日内拆除在非法占用的土地上新建的建构筑物和其他设施，恢复土地原状”部分由乐山市国土资源局市中区分局报请乐山市市中区人民政府并由乐山市市中区人民政府组织实施；

二、乐市国土资中分罚［2015］第61号行政处罚决定中第2项“对非法占用土地行为，按占地面积处以每平方米10元的罚款，合计罚款9706.50元”部分由人民法院执行。

本裁定送达后即发生法律效力。

审　判　长　　杨　猛

审　判　员　　冯心语

人民陪审员　　张　弦

二〇一七年十一月三日

书　记　员　　吴　思

附：相关法律条文

《中华人民共和国行政强制法》

第五十八条人民法院发现有下列情形之一的，在作出裁定前可以听取被执行人和行政机关的意见：

（一）明显缺乏事实根据的；

（二）明显缺乏法律、法规依据的；

（三）其他明显违法并损害被执行人合法权益的。

人民法院应当自受理之日起三十日内作出是否执行的裁定。裁定不予执行的，应当说明理由，并在五日内将不予执行的裁定送达行政机关。

行政机关对人民法院不予执行的裁定有异议的，可以自收到裁定之日起十五日内向上一级人民法院申请复议，上一级人民法院应当自收到复议申请之日起三十日内作出是否执行的裁定。

下载日期：2026-09-26

《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》

第九十三条人民法院受理行政机关申请执行其具体行政行为的案件后，应当在30日内由行政审判庭组成合议庭对具体行政行为的合法性进行审查，并就是否准予强制执行作出裁定；需要采取强制执行措施的，由本院负责强制执行非诉行政行为的机构执行。

《最高人民法院关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》

第九条人民法院裁定准予执行的，一般由作出征收补偿决定的市、县、级人民政府组织实施，也可以由人民法院执行。

本案法律依据

中华人民共和国行政强制法 第58条2款
最高人民法院关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定 第9条
最高人民法院关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知
中华人民共和国土地管理法实施条例(2014修订) 第42条
中华人民共和国土地管理法(2004修正) 第43条
中华人民共和国土地管理法(2004修正) 第76条

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布20件环境资源审判十周年典型案例之七：重庆市某区人民检察院诉某局怠于履行外来入侵物种防控职责行政公益诉讼案
最高人民检察院、中国消费者协会联合发布10件消费者权益保护公益诉讼典型案例之六：河北省廊坊市检察机关督促整治血液净化医疗违法行为行政公益诉讼案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案件之十：某县人民检察院诉某县公安局不履行城市中心区人行横道无障碍设施建设管理维护职责行政公益诉讼案——公安机关负有在城市中心区加装人行横道过街音响提示装置的职责
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案件之五：涪陵某枝建筑公司诉某区经济运行局行政处理案——负数报价中标构成以低于成本的报价竞标，属中标无效
检例第237号：钱某诉上海市某区某村委会不履行法定职责诉讼监督案
某地产公司与平坝区住房和城乡建设局行政征缴案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案件之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
江苏省高级人民法院发布2024年度十大典型案例之八：李某诉某区房产服务中心履行修复下水道职责及行政赔偿诉讼案
更多

本法院同类案例

吴某甲与四川省公安厅交通管理总队高速公路四支队吊销许可证件一案
宋某;乐山市公安局交通管理支队车辆管理所不履行××职责一审行政裁定书
齐某与乐山市公安局交通警察支队吊销机动车驾驶证一案
黄某与乐山市公安局交通警察支队吊销许可证件一案
乐山市公安局市中区分局青江派出所;蒋某某尚无法律法规明确名称的行政行为 / 事项一审行政裁定书
陈某;乐山市住房公积金管理中心;国家税务总局峨边彝族自治县税务局不履行××职责一审行政裁定书
李某;乐山市公安局交通警察支队吊销许可证件一审行政判决书
乐山市自然资源局、乐山五洲置业发展有限公司非诉执行审查行政裁定书
更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有产品和服务。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接： https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f3d38027f8b267ee11829a7abe55f36ef9bdfb.html

下载日期：2026-09-26